

अनुसूची - १४
(दफा २० को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित
लिटमोर्फ टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
को
नियमावली
परिच्छेद - १
प्रारम्भिक

१. **कम्पनीको नाम:**

यस कम्पनीको नाम इकोथैली प्राइभेट लिमिटेड हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा EcoThaili Pvt. Ltd. भनिनेछ ।

२. **कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना:**

यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय का. जि. का. म. न. पा. - ३२, कोटेश्वर (ब्लक नं. ६५।१९ (ख) श्रीखण्ड गल्ली) मा रहनेछ । पछि आवश्यकतानुसार सहमति लिई रजिस्टर्ड कार्यालय वा शाखा कार्यालय हलको ठेगाना भन्दा छुट्टै ठाउँमा अनुमति लिई यो कम्पनी सार्न सकिने छ ।

३. **परिभाषा:**

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा:

(क) “ऐन” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ग) “कम्पनी” भन्नाले इकोथैली प्रा.लि. सम्झनु पर्छ ।

(घ) “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्विडेटर वा विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सभा” भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा वा विशेष छलफल सम्झनु पर्छ ।

४. **कम्पनीको उद्देश्य:**

कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद - २
शेयर पूँजी तथा ऋण

५. **शेयरको अंकित मूल्य:**

यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु. १०० हुनेछ ।

६. **शेयरमा लियन रहने कुरा:**

शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयर वापतको रकम वा कम्पनीलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरुका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दावी रहनेछ ।

७. **विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गर्ने भए त्यस्ता शेयरको वर्ग, त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरु:**

- (क) यस कम्पनीले हाललाई साधारण शेयरमात्र निकालेको छ । भविष्यमा गएर यस कम्पनीले विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गरी त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरु उल्लेख गर्नेछ ।
- (ख) उपनियम (क) अनुसार जारी गरिएको साधारण शेयर लिने शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरु निम्नानुसार रहनेछन:-
- (अ) प्रत्येक शेयरधनी यस कम्पनीले सञ्चालन गरेको सबै किसिमका बैठक, भेला, साधारण सभा, विशेष सभा जस्ता भेलाहरुमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
- (आ) कुनै पनि भेलामा शेयरधनी उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा, निजले सो भेला हुन अग्रिम आफु आउन नसक्ने कारण खोले त्यस भेलाको अध्यक्ष वा कुनै पनि संस्थापकलाई मौखिक वा लिखित कारण बुझाउनु पर्नेछ ।
- (इ) कुनै पनि शेयरधनीले जुनै समयमा पनि शेयर किनबेच गर्न पाउनेछ तर सो कार्य गर्न अघि कम्पनि सञ्चालकलाई २ दिन अघि पूर्व सूचना गर्नु पर्नेछ ।

८. **नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति चाहिने वा नचाहिने हो सो कुरा खुलाउने ।**
ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।

९. **अग्राधिकार शेयर:**

तत्कालको लागि यस कम्पनीले अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको छैन । केहिगारि भविष्यमा अग्राधिकार शेयर जारी गर्नु परेमा यस कम्पनीको सम्पूर्ण संस्थापक बसेर छलफल गरेर निकालिएको निर्णयले तय हुनेछ ।

१०. **संस्थापकले लिनु पर्ने शेयर:**

कम्पनीको संस्थापक हुन १००० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।

११. **शेयर वापतको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था:**

कम्पनीले आवश्यकतानुसार शेयर वापतको रकमको भुक्तानी माग गर्नेछ । शेयर वापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२. **शेयर बिक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था:**

- (क) कम्पनीको शेयर चल सम्पति सरह अर्को व्यक्तिलाई विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्नेछ ।
- (ख) शेयर विक्री वा धितोबन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१३. **शेयरको प्रमाण पत्र:**

कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाणपत्रमा सम्पूर्ण सञ्चालकहरुले निजको कम्पनीमा पद भए सो खुलाइ दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।

१४. **शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा:**

साधारण सभाबाट प्रस्तव पारित गरी साधारण सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

१५. आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ ।
- (ख) यस कम्पनीले जारि गरेको शेयरको ७५ प्रतिशत शेयर कम्पनी आफैले खरिद गर्न सक्नेछ ।
- (ग) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्न निम्न सर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछः
 - (अ) उपनियम (ख) मा उल्लेख गरे अनुसार कम्पनिले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने भएकोले सो गर्न सर्वप्रथम कम्पनीले किन खरिद गर्न लागेको हो भनि कारण पेश गरि सम्पूर्ण सञ्चालकले सहमत जनाएको पत्र बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि मात्र कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्न सक्नेछ ।
 - (आ) यदि कुनै एक सञ्चालकले असहमति जनाएमा यो जिम्मा अन्य साधारण शेयरधनिहरूको पचहत्तर प्रतिशतको सहमतिमा कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न पाउने छ ।
 - (इ) यदि कुनै शेयरधनिले बेचलागेको शेयर अरु कसैले खरिद गर्न नचाहेको खण्डमा समेत कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने छ ।

१६. ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) भविष्यमा कम्पनीलाई ऋण वा डिवेन्चरको खाचो भएमा सम्पूर्ण कम्पनी सञ्चालकको सहमतिमा मात्र ऋण वा डिवेन्चर लिन सक्नेछ ।
- (ख) जारी पूँजी पूर्ण रुपमा चुक्ता नभएसम्म कम्पनीले डिवेन्चर उठाउन सक्ने छैन ।
- (ग) कम्पनीको डिवेन्चर अन्य चल सम्पति सरह धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।
- (घ) ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१७. शेयरधनी तथा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबको निरीक्षण:

- शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर दर्ता किताव निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।
- तर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा ३० दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैतालीस दिनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिन सम्म दर्ता कितावको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ३

साधारण सभा

१८. कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछन्:-
 - (अ) वार्षिक साधारण सभा
 - (आ) विशेष साधारण सभा
- (ख) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनीले कार्यलयबाट कारोवार गर्न स्वीकृति पाएको मितिले ३० महिनाभित्रमा गरिनेछ र त्यस पछिका वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र गरिनेछ ।
- (ग) यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको लागि कम्तीमा ४५ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा ४५ दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै शेयरधनीलाई सूचना दिइनेछ ।
- (घ) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ ।

- (ड) उपनियम (घ) मा उल्लिखित पदाधिकारीले साधारण सभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारणले सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेमा सञ्चालक समितिको कूल सञ्चालकहरु मध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित भै सोही कारण खुलाई साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसरी साधारण सभा बोलाउन सबै शेयरधनीलाई उपनियम (ग) बमोजिको सूचना दिनुपर्नेछ । यसरी बस्ने सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएकोमा निजको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरुमध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (च) उपनियम (ग) वा (ड) बमोजिम बोलाएको साधारण सभामा नियम २३ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी त्यस्तो सभा हुन नसकेमा कम्तीमा १५ दिनको म्यद दिइ पुनः साधारण सभा बोलाइनेछ । यस्तो सूचना कम्तीमा २० दिन अघि कुनै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेमा रीतपूर्वकको सूचना दिएको मानिनेछ ।

१९. साधारण सभाको कार्यविधि:

- (क) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
- (ख) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । तर साधारण सभामा कुनै पनि सञ्चालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले आफूमध्येबाट छानेको शेयरधनीले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (ग) सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको वैधताबारे छलफल गरी गणपूरक संख्या पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नु पर्नेछ र गणपूरक संख्या पुगेको पइएमा सो सभा अध्यक्षको अनुमतिले विधिवत् सञ्चालन हुनेछ ।
- (घ) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय (एजेण्डा) प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ । अध्यक्षले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभई अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिने छैन ।
- (ङ) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ । तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।
- (च) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
- (छ) कूल शेयर पूँजीको सत्सठ्ठी प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरुले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक सूचनामा उल्लेख नगरीएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन ।
- (ज) कुनै विषयमा शेयरधनीहरुको मत सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मत सङ्कलन गरिनेछ ।
- (झ) यस्ता सभाहरु अनलाईन तथा कम्पनीभन्दा छुट्टै ठाँउमा अनुमति लिई संचालन गर्न सकिनेछ ।

२०. साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय:

ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाहेक साधारण सभामा अन्य कुनै विषय पेश गर्नु पर्ने भए सो विषयलाई साधारण सभा हुने निश्चय भएको वा शेयरधनीलो पाएको सूचनाको १० दिन भित्र अन्य कस्ता कस्ता विषयहरु राख्न सकिन्छ सो विषय वा विषयहरु स्पष्ट बुझिने तरिकाले साधारण सभाको अध्यक्ष लाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

२१. विशेष प्रस्ताव:

ऐनमा उल्लेख भएका विषय बाहेक कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गर्नुपर्ने अन्य कुनै विषय भएमा नियम २० मा उल्लेख गरिए अनुसार हुनेछ ।

२२. विशेष साधारण सभा:

ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।

२३. गणपूरक संख्या:

बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा ५ जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्ना प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुनेछैन ।

तर नियम १८ को उपनियम (च) मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः बोलाईएको साधारण सभामा कूल शेयर संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा सञ्चालन गर्ने बाधा पर्नेछैन ।

२४. प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
- (ख) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरी आफू स्वयम् उपस्थित नभएमा त्यस्तो प्रतिनिधित्व स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
- (ग) विशेष साधारण सभा बाहेकका अन्य सभाहरूमा कुनैपनि शेयरधनीले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न पाउने छ ।
- (घ) कुनै सञ्चालकलाई कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिनको लागि कुनै शेयरधनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको भएमा आफुलाई नियुक्त गर्न विषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत फाइदाको कुनै विषयमा त्यस्तो सञ्चालकले उक्त शेयरधनीको प्रतिनिधिको हैसियतले मतदान गर्न पाउने छैन ।

२५. मतदान:

- (क) ऐन तथा यस नियमानलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको प्रत्येक शेयर वापत साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ ।
- (ख) भौतिक वा अनलाईन मतदान गर्न नसकिएको खण्डमा सञ्चालक निर्वाचन गर्दा मतदान कम्पनीको सम्पूर्ण संस्थापकको सिफारिस लिई आफु सञ्चालक हुन योग्य रहेको कुरा खोली सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२६. साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख:

- (क) ऐन अनुसार खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाई साधारण सभाको काम कारवाही तथा निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख गरी राखिनेछ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । कुनै व्यहोरा ले सभामा कम्पनी सचिव अनुपस्थित भएको वा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्त गरेको एकजना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) उपनियम (क) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कुनै शेयरधनीले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले लोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ४

सञ्चालक समिति

२७. सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल:

- (क) सञ्चालकहरूको नियुक्ति वा निर्वाचन वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ ।

- (ख) यस कम्पनीमा ४ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ जसमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहनेछन् ।
- (ग) सञ्चालकहरुको कार्यकाल २ वर्षको हुनेछ ।
- (घ) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि सञ्चालकको नियुक्ति जुन प्रकृयाबाट पहिले भएको थियो सोही प्रकृयाबाट गरिने छ । कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसमको लागि मात्र हुनेछ ।
- (ङ) संगठित संस्थाले संचालक नियुक्त गर्दा निजको बैकल्पिक सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
- (छ) सञ्चालकको निर्वाचनको लागी सञ्चालक समितिले निर्वाचन निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
- (ज) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म निम्न सञ्चालक रहेको प्रथम सञ्चालक समिति रहनेछः
 - (अ) कृष श्रेष्ठ
 - (आ) क्षितिज महतो
 - (इ) मन्जील गौतम
 - (ई) निडसाङ जवेगु (प्रथम साधारण सभा पछि स्वतन्त्र सञ्चालक परिवर्तन हुन सक्ने छ ।)
 - (उ) रोशन अधिकारी

२८. सञ्चालक हुन लिनु पर्ने न्युनतम शेयर संख्या:

यस कम्पनीको संचालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नामाम २५० किता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।

तर स्वतन्त्र संचालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनै छैन ।

२९. शेयरधनी बाहेकको अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने:

- (क) स्वतन्त्र र व्यवसायिक सञ्चालकको योग्यता कम्तिमा कक्षा १० पास गरेको र कुनै अनैतिक गतिविधिमा नलागेको हुनुपर्नेछ ।
- (ख) स्वतन्त्र र व्यवसायिक सञ्चालकहरुको नियुक्तिको लागि सञ्चालक समितिले योग्य व्यक्तिहरुको नाम चयन गरी नियुक्तिको लागि साधारण सभामा पेशा गर्नु गर्नेछ । यसरी नाम तयार गर्दा जति जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुने हो सो संख्याको कम्तीमा तीन गुणा बढी योग्य व्यक्तिहरुको नाम स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिको लागि साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) स्वतन्त्र र व्यवसायिक सञ्चालकको नियुक्ति उपनियम (ख) बमोजिम साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिनेछ ।
- (घ) स्वतन्त्र र व्यवसायिक सञ्चालकको काम, कर्तव्य, जवाफदेही तथा सुविधाको अन्य सञ्चालक समिति सरह हुनेछ ।

३०. सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने:

एक पटक सञ्चालक भैसकेको व्यक्ति सञ्चालकमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने छ ।

३१. सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने:

सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था कम्पनी दर्ता गर्ने समयमा नभएको र भविष्यमा सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी खास व्यवस्था साधारण वा विशेष सभा को निर्णयले गर्नेछ ।

३२. सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) सञ्चालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(ख) उपनियम (क) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समिति आफैले तोक्न सक्नेछ । तर यसरी एकपटक तोकिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्रथम साधारण सभा नभएसम्म परिवर्तन गर्न सकिने छैन ।

३३. सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु:

ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार र कर्तव्य अनुरूप सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु रहनेछन ।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था:

(क) हाल यस कम्पनीमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था रहेको छैन ।

३५. प्रवन्ध सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था:

(क) यस कम्पनीलाई प्रवन्ध सञ्चालकको खाचो नपर्ने भएको हुँदा प्रवन्ध सञ्चालक सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरीएको छैन । तर भविष्यमा खाँचो पर्ने भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था सोहि वर्षको साधारण सभाले गर्नेछ ।

३६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
- (ख) उपनियम (क) अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संस्थापकहरु मध्यबाट कुनै १ जना संस्थापक अन्य सबै संस्थापकहरुको सहमतिमा हुनेछ ।
- (ग) उपनियम (ख) अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नचुनिएको खण्डमा निजको योग्यता सतकोत्तर वा सो सरह को शैक्षिक योग्यता भएको, यस कम्पनीलाई अघि बडाउन सक्ने, मानसिक सन्तुलन नगुमेको, कुनै राजनैतिक संघको सदस्य नरहेको, साथै कुनै अनैतिक काम गरि प्रहरी काराघारमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
- (घ) उपनियम (ग) अनुसार नियुक्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार पहिलो साधारण सभाले तय गर्नेछ । र पहिलो साधारण सभा नभए सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपनियम (ख) बमोजिम नियुक्त हुनेछ ।
- (घ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु करारद्वारा निश्चित गरिनेछ ।
- (ङ) उपनियम (ग) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार यस कम्पनीको प्रथम सभामा निश्चित हुनेछ ।

३७. सञ्चालक समितिको बैठक कसले बोलाउने हो सो कुरा खुलाउने:

सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनेछ । यदि कारणबस अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन असमर्थ भएको खण्डमा यस कम्पनीका कुनै पनि सञ्चालक मध्ये कुनै एकले, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले बैठक बोलाउन नसकेको कारण बताइ निजले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

३८. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि:

(क) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक अनुसार नियम ३७ मा लेखिएको पदाधिकारीले बोलाउनेछ । त्यसरी बैठक नबोलाएमा कूल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकहरुले माग गरेमा त्तो पदाधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैठकमा छलफल हुने विषय र बैठक बस्ने समय उल्लेख

- गरी सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । यसरी बैठक बोलाउँदा अन्य सञ्चालकहरुलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकको सूचना दिनु पर्नेछ ।
- (ख) सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना सञ्चालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।
- (ग) सञ्चालक समितिको सभितिको बैठक सञ्चालकहरु स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
तर वैकल्पिक नियुक्त गर्ने संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजको वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित हुन सक्नेछ ।
- (घ) सञ्चालकहरुको कूल संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको बैठक हुनेछैन ।
तर गणपूरक संख्या नपुगी सञ्चालक समितिको बैठक हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थित सञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।
- (ङ) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफुमध्येबाट छानेको सञ्चालकले अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (च) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भड्कमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
तर आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।
- (छ) सञ्चालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कुनै ससञ्चालकले आफ्नो खसहमति जनाई राय लेख्न वा रद्द पाउनेछ ।
- (ज) यस नियमावलीमा खन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरु लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठकबिना पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तो सहमतिलाई सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ ।

३९. सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख:

- (क) सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्युट) को दुट्टै अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकहरुमध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकले सही गर्नु पर्नेछ ।
तर बैठकमा उपस्थित कुनै सञ्चालकले निर्णयको विवरणमा सही नगरेकै कारणबाट त्स्तो निर्णय अमान्य भएको मानिने छैन ।
- (ख) विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ । यसरी निर्णयको विवरण राख्ने भए निर्णयको व्यहोरा फेरवदल गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ५

हिसाबकिताव, लेखा तथा लेखापरीक्षण

४०. कम्पनीको हिसाबकिताव, लेखा र लेखापरीक्षण:

- (क) कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताव प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ ।
- (ख) कम्पनीले राख्ने गर्ने हिसाबकिताव प्रतिदिनको कारोवार स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
- (ग) ऐन बमोजिम यस कम्पनीले आफ्नो हिसाब लेखापरीक्षण गराउनेछ ।
- (घ) कम्पनीको साधारण सभाले ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ ।
तर प्रथम साधारण सभा हुनु भन्दा अघि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
- (ङ) उपनियम (घ) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाबकिताव र लेखाबाट कम्पनीको वासलात नाफा नोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
- (च) कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताव कुनै शेयरधनीले निरिक्षण गर्न चाहेकमा कार्यालय समयभित्र यथाशीघ्र निरिक्षण गर्न दिनुपर्नेछ ।

४१. लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था:

ऐन अनुसार लेखापरीक्षण समिति चयन गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद - ६ **विविध**

४२. लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैतालीस दिनभित्र लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) उपनियम (क) बमोजिमको अवधिभित्र लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतको दरले लाभांशको व्याज समेत थप गरी लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी कम्पनीले शेयर वापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई प्राप्त हुने लाभांश रोक्का राख्न सकिनेछ ।

४३. शेयरधनी, डिवेन्चरवाला, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई दिईने तथा निजबाट प्राप्त हुने सूचना:

शेयरधनी, डिवेन्चरवाला, सञ्चालक वा पदाधिकारीहरुलाई र शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाहरुले कम्पनी, सञ्चालक वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै सूचना वा जानकारी लिखित रुपमा (पत्र मर्फत) वा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट (विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने) दिन सक्ने छन् ।

४४. कम्पनी सचिव:

- (क) यस कम्पनीको सचिव पहिलो साधारण सभा हुन पहिले संस्थापक श्री क्षितिज महतो ज्यु रहनु हुने छ ।
- (ख) उपनियम (क) बमोजिम पहिलो साधारण सभा सम्म कम्पनीको सचिव यस नियमावलीमा भए अनुसार हुनेछ ।
त्यस पछिको कम्पनी सचिव, निजको पदावधि, सेवा शर्त र निजको काम, कर्तव्य र अधिकार पहिलो साधारण सभाले तय गर्नेछ ।

४५. कम्पनीको छाप:

- (क) कम्पनीले छाप यस कम्पनीको संस्थापक श्री रोशन अधिकारी ज्युले राख्नुहुनेछ ।

- (ख) अनाधिकृत रुपमा छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनै दायिच्व सिर्जना भएमा सो छाप जिम्मा लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व वापत सिर्जना हुने रकम असुल उपर गरीनेछ।

४६. प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था:

- (क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षकण प्रतिवेदज, सञ्चालकको लगत, शेयरधनीको दर्ता किताव, दर्ता प्रमाणपत्र वा कम्पनीको तर्फबाट कार्यालयमा पेश गरिएको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा रु १०० दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ।
- (ख) साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु ५ दस्तुर लाग्नेछ।
- (ग) सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु १० दस्तुर लाग्नेछ।
- (घ) शेयर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न रु १५ दस्तुर लाग्नेछ।
- (ङ) शेयरधनी वा डिबेन्चरवालाको दर्ता कितावको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रतिपृष्ठ रु ५० दस्तुर लाग्नेछ।

४७. कम्पनी गाभिने कुरा:

- (क) यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी ऐन बमोजिम अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ।
- (ख) कम्पनी अर्को कम्पनीसंग गाभिदा, शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको विक्रीमा सहमति नजनाउने शेयरधनीको हकमा कुनै विशेष व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने।

४८. कम्पनीको खारेजी:

- (क) प्रचलित कानून को अधिनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी खारेज गर्न सक्नेछ।
- (ख) उपनियम (क) बमोजिम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको काममा लागी एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएका लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिए बमोजिम हुनेछ।
- (ग) उपनियम (ख) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी सम्बन्धी काम कारवाही गर्नेछन्।

४९. कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था:

यदि भविष्यमा यस कम्पनि जस्ता उन्य सबै कम्पनीलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले कुनै खास व्यवस्था ल्याएमा यस कम्पनीले सो निति नियम मानि काम कार्य नेपाल सरकारले सुचना प्रकाशन गरेकै दिन बाट यस कम्पनिमा लागु हुनेछ।

५०. अन्य आवश्यक कुराहरु:

अन्य आवश्यक कुरा भए भविष्यमा यस बुँदा अन्तर्गत समावेश गरिनेछ।

५१. नियमावलीमा संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था:

यस नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भए पछि मात्र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ।

५२. **नियमावली वाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने:**

यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रवन्धपत्रसँग बाँझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछन् ।

५३. **संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण:**

हामी इकोथैली प्रा. लि. का संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौं । यो नियमावलीमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं । यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छ भनी सहिछाप गरका छौं ।

क्र. स.	संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहिछाप	शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप
१.	नाम : क्रिश श्रेष्ठ ठेगाना : मध्यपुर ठिमी न.पा. - ६, भक्तपुर ना. प्र. नं. : २९-०१-७६-०२७६१ बाबुको नाम : बाल गोपाल श्रेष्ठ दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
२.	नाम : क्षितिज महतो ठेगाना : भरतपुर म. न. पा. - २२, चितवन ना. प्र. नं. : ३५-०१-७८-०९५६१ बाबुको नाम : हर्षमणी महतो दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
३.	नाम : मन्जील गौतम ठेगाना : गलकोट न. पा. ७, बाग्लुङ ना. प्र. नं. : ५०-०१-७८-०२४०९ बाबुको नाम : पिताम्बर गौतम दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
४.	नाम : निङसाङ जवेगु	२५०	नाम :

	ठेगाना : फिदिम - १० याङनाम, पाँचथर ना. प्र. नं. : ०२-०१-७७-००१२२ बाबुको नाम : देवेन्द्र कुमार जवेगु दस्तखत :		ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
५.	नाम : रोशन अधिकारी ठेगाना : थान्सिङ गा.वि.स. - ३, नुवाकोट ना. प्र. नं. : २५-०१-७२-०३६८९ बाबुको नाम : गणेश बहादुर अधिकारी दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :

इति संवत् २०..... साल महिना गते रोज शुभम्